

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3252/2530

สุขาภิบาล อำเภอ พระประแดง
นาง ทิพย์ นิยม เหตุ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 94 (2), มาตรา 104

แม้ขณะ ส.อุทิศที่พิพาทให้แก่สุขาภิบาลโจทก์ส. มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกับผู้อื่น แต่ปรากฏตามเอกสารว่าส. ได้อุทิศที่ดินเฉพาะส่วนของตน ทั้งโจทก์ได้เข้าพัฒนาทำเป็นทางสาธารณะและราษฎรได้ใช้สอยทางนี้ตลอดมา เช่นนี้แสดงว่าเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ยินยอมให้ที่พิพาทเป็นส่วนของส. ที่พิพาทจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันทันทีหาจำต้องจดทะเบียนไม่ และการที่โจทก์เข้าพัฒนาที่พิพาทถือไม่ได้ว่าเป็นการที่โจทก์ครอบครองที่พิพาทและโดยเจตนาเป็นเจ้าของ

ภาพถ่ายเอกสารรับฟังได้ เนื่องจากต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้เพราะสูญหาย

โจทก์เป็นผู้รับมอบการอุทิศทางพิพาทและมีหน้าที่บำรุงทางบกทางน้ำตามกฎหมาย จึงมีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 533 (ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระโขนงเมือง นครเขื่อนขันธ์ (ปัจจุบันอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ) เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ ของนางสาวสิน เม่นมิ่งกับพวกนางสาวสินได้ทำหนังสืออุทิตที่ดินเฉพาะส่วนของตน เนื้อที่ 2 งาน 47 ตารางวาให้แก่โจทก์เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์และโจทก์ได้ พัฒนาปรับปรุงเส้นทางประชาชนใช้สัญจรไปมาตั้งแต่ปี 2508 ในปี 2523 โจทก์จะ ปรับปรุงเสริมระดับผิวจราจรจำเลยได้ปักหลักซึ่งลวดหนามกั้นโจทก์ไม่สามารถ ปรับปรุงได้ขอให้ศาลพิพากษาว่าทางพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ห้ามจำเลย เกี่ยวข้องและให้เจ้าพนักงานที่ดินจัดการแก้ไขทะเบียนและรูปแผนที่โฉนดแล้วใส่ชื่อ โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่พิพาท

จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่ได้บรรยายฟ้องว่าการฟ้องคดี เป็นอำนาจหน้าที่หรืออยู่ในวัตถุประสงค์ของโจทก์หนังสืออุทิตที่ดินของนางสาวสิน มิได้ทำนิติกรรมและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ผูกพันจำเลยจำเลยรับโอนที่ พินาทมาในภายหลังโดยสุจริตโจทก์มิได้โต้แย้งการครอบครองของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าทางพิพาทตามแผนที่ส่งเขปท้ายฟ้องซึ่งเป็นที่ดินส่วน หนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 533 ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัด สมุทรปราการกว้างประมาณ 4 วา 2 คอกยาวประมาณ 2 เส้นเนื้อที่ประมาณ 2 งาน 47 ตารางวาเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับทางพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...นางสาวสินได้อุทิศทางพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่ นายจำลอง อรุณพันธ์อดีตกำนันตำบลท้องที่เกิดเหตุและนางทองปลิว เม่นมิ่งพยานโจทก์ เบิกความว่าเมื่อปีพ.ศ.2508นางสาวสิน เม่นมิ่งอุทิศทางพิพาทให้แก่โจทก์เพื่อใช้เป็นทางสาธารณะโดยทำเป็นหนังสือก่อนส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่โจทก์นางทองปลิว ได้ถ่ายเอกสารไว้ตามเอกสารหมาย จ.3 และในปีเดียวกันนายจำลองนาราชวร พัฒนาที่ดินเป็นทางเดินและในขณะที่นางสาวสินอุทิศที่ดินดังกล่าวนางทองปลิวได้ อุทิศที่ดินของนางทองปลิวที่อยู่ถัดที่ดินของนางสาวสินเข้าไปทางด้านในให้เป็นทาง สาธารณะด้วยราษฎรใช้ทางพิพาทตั้งแต่ปีพ.ศ.2508 จนถึงปัจจุบันเห็นว่านายจำลอง เป็นผู้ลงชื่อเป็นพยานในเอกสาร นางทองปลิวเป็นผู้ถ่ายเอกสารและเก็บรักษาเอกสาร นั้นไว้เป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดเป็นคำเบิกความที่มีน้ำหนักเอกสารหมาย จ.3 มีข้อความระบุไว้ชัดว่าอุทิศที่ดินส่วนของนางสาวสินให้เป็นสาธารณประโยชน์แม้ เอกสารดังกล่าวเป็นสำเนา ศาลรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากต้นฉบับ เอกสารหาไม่ได้เพราะสูญหายพฤติการณ์ที่นางทองปลิวอุทิศที่ดินของตนให้เป็นทาง สาธารณะแก่โจทก์ทั้งๆ ที่ทางพิพาทปิดกันไว้และที่ดินที่อยู่ถัดเข้าไปทางข้างในเป็น ที่ดินของนางสาวสินอีกประมาณ 60 ไร่และใช้เป็นที่จัดสรรในเวลาต่อมาแสดงว่า นางสาวสินมีเจตนาจะให้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกของบุคคลที่จะอยู่ในที่ดินดัง กล่าวในโอกาสต่อไปด้วย การที่โจทก์ไม่จดทะเบียนที่ดินว่าเป็นของโจทก์ก็ไม่ใช่ข้อ สำคัญทั้งพยานหลักฐานของจำเลยที่จะหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ข้อนี้ไม่มีข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางสาวสินได้อุทิศที่ดินให้แก่โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.3

ปัญหาว่าทางพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์หรือไม่เห็นว่าแม้ขณะนางสาวสิน อุทิศที่พิพาทให้แก่โจทก์นางสาวสินถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับคนอื่น ๆ อีก 7 คนแต่ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 ว่านางสาวสินอุทิศที่ดินเฉพาะส่วนของตนทั้งเมื่ออุทิศ แล้วสุขาภิบาลโจทก์ได้เข้าพัฒนาทำเป็นทางสาธารณะและราษฎรได้ใช้สอยทางนั้น ตลอดมาแสดงว่าเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ยินยอมให้ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของนางสาวสินการ

ที่นางสาวสินุทิศที่พิพาทให้แก่โจทก์เพื่อใช้เป็นทางสาธารณะที่พิพาทจึงตกเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันทันทีและหาต้องจดทะเบียน
การได้มาแต่อย่างใดไม่ ทั้งการที่โจทก์เข้าพัฒนาที่พิพาทเป็นทางสาธารณะและการที่
ราษฎรใช้ทางพิพาทก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการที่โจทก์ครอบครองที่พิพาทและโดยเจตนา
เป็นเจ้าของโจทก์หาได้กรรมสิทธิ์ที่พิพาทไม่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
อย่างไรก็ดีโจทก์เป็นผู้รับการอุทธรณ์ที่พิพาทเป็นผู้ดูแลที่พิพาทและมีหน้าที่บำรุงทางบก
ทางน้ำตามกฎหมายโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องให้บังคับจำเลยเป็นคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษามาศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยบางส่วน'

พิพากษาแก้เป็นว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้
ร่วมกันซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาของโจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์.

(ส่อง สุชะปณณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อธิธิพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>